

Nr. 243 Entwurf und Begründung eines Gesetzes über die Führung der Deutschen Jugend (Reichsjugend). 15. Oktober 1935

R 43 II/525, Bl. 8–9 Entwurf des MR Wienstein¹

*Beginn:
Beginn:*

[Entwurf]

Die Jugend ist die Zukunft des Volkes und der dereinstige Träger des Reichs. Aufgabe des Reichs ist es, im Geiste des Nationalsozialismus den Einbau der gesamten Deutschen Jugend in das Reich zu sichern².

Die Reichsregierung hat deshalb das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

§ 1

Die gesamte Deutsche Jugend ist die Reichsjugend. Sie ist im Geiste des Nationalsozialismus zum verantwortungsbewußten Dienst am Volk und zur artgebundenen Volksgemeinschaft zu erziehen.

§ 2

Die sittlichen und körperlichen Kräfte der Reichsjugend hierfür zu entfalten und ihre geistigen Fähigkeiten zu schulen, ist Aufgabe der umfassenden, planvoll geleiteten Erziehungsarbeit des Reichs.

§ 3

Die staatspolitische Erziehung der Reichsjugend im Sinne der §§ 1 und 2 ist Aufgabe des Jugendführers des Deutschen Reichs.

Dieser wird vom Führer und Reichskanzler ernannt und ihm unmittelbar unterstellt. Seine Dienststelle ist die Reichsjugendführung; sie ist eine oberste Reichsbehörde.

§ 4

Der Führer und Reichskanzler erläßt auf Vorschlag des Jugendführers des Deutschen Reichs die zur Durchführung und Ergänzung dieses Gesetzes erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften.

¹ Erstellt aufgrund einer Erstfassung, die RJF Baldur von Schirach nach Vortrag bei Hitler in dessen Auftrag am 10. 10. 35 Lammers mit der Bitte übergeben hatte, den Entwurf zu überarbeiten und ihn dann Hitler vorzulegen; R 43 II/525, Bl. 4–6. Wienstein verfaßte neu die Begründung; im übrigen beschränkte er sich auf eine Änderung der Präambel (u. Anm. 2), die redaktionelle Umformulierung von § 2 und die Hinzufügung des Abs. 2 zu § 4.

² Im Erstentwurf v. Schirachs (o. Anm. 1) hatte die Präambel gelautet: „Die Jugend ist mehr als nur ein Teil des Volkes: Sie ist seine Zukunft. Sie stellt dereinst die Träger des Staates, sie bestimmt einmal Gesicht und Haltung des Volkes, sie ist ‚das Volk‘ von morgen. – Es ist Aufgabe des Staates, den Einbau der Deutschen Jugend in den Staat, der sich in einem immerwährenden Erneuerungsprozeß vollzieht, zu sichern und eine Staatsjugend zu schaffen, aus der sich nach dem Prinzip der Auslese das Führerkorps des Staates und der Partei fortlaufend ergänzt.“

Vor Vorlage an den Führer und Reichskanzler hat der Jugendführer des Deutschen Reichs die zu erlassenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften dem Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei zu unterbreiten.

[...]³

Begründung:

Nachdem die Einheit von Partei und Staat durchgeführt und die NSDAP alleinige Trägerin des Staatsgedankens geworden ist, ist es notwendig, das *gesamte* deutsche Volk im Geiste des Nationalsozialismus und damit im Geiste des Staates zu erziehen. Besonders wichtig ist die Erfüllung dieser Aufgabe bei der Deutschen Jugend als dem künftigen Träger des Reichs.

Die Hitlerjugend, die die dargelegte Aufgabe schon seit längerer Zeit erfüllt, umfaßt zwar den größten Teil, aber nicht die gesamte Deutsche Jugend. Das Ziel der Erziehung der gesamten deutschen Jugend muß jedoch unbedingt erreicht werden. Da für die Erfüllung aller Aufgaben des Reichs Behörden bestehen, muß auch für die besonders wichtige Aufgabe der Erziehung der gesamten Reichsjugend eine Behörde geschaffen werden. Durch die beabsichtigte Personalunion des Führers der gesamten Hitlerjugend und des Jugendführers des Deutschen Reichs als Leiter der obersten Reichsbehörde „Reichsjugendführung“ wird das Entstehen irgendwelcher Reibungen⁴ von vornherein vermieden werden.

Im einzelnen ist zu bemerken:

Zu §§ 1, 2: Da das Gesetz über das Reichsbürgerrecht vom 15. September 1935 (Reichsgesetzbl. I S. 1146) den Begriff des „Reichsbürgers“ und des „Reichsbürgerrechts“ eingeführt hat, wird zweckmäßig für die Deutsche Jugend die Bezeichnung „Reichsjugend“ einzuführen sein.

Das Erziehungsziel der Reichsjugend besteht in den Grundlagen des Nationalsozialismus.

Zu § 3: Für die Erfüllung sämtlicher Aufgaben des Reichs bestehen Behörden. Deshalb muß auch für die besonders wichtige Aufgabe der Erziehung der Deutschen Jugend (Reichsjugend) eine Behörde geschaffen werden.

Im übrigen darf auf den allgemeinen Teil der Begründung verwiesen werden.

Zu § 4: Um den Führer und Reichskanzler nach Möglichkeit von Einzelarbeit zu entlasten, ist es unbedingt geboten, daß der Jugendführer des Deutschen Reichs die von ihm geplanten Rechts- und Verwaltungsvorschriften zur Durchführung und Ergänzung des Gesetzes zunächst dem Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei zuleitet⁵.

³ Datumszeile und Unterschriften. Zur Mitzeichnung neben Hitler waren vorgesehen: StdF, RErzM, RIM und RFM.

⁴ Von Lammers am Rand hs. ergänzt: „zwischen Partei und Staat“.

⁵ Lammers übersandte den GesEntw. am 16. 10. an v. Schirach und erläuterte ihn im Begleitschreiben: Etatsrechtlich könne die neue Behörde „Reichsjugendführung“ dem Haushalt der Rkai angeschlossen werden, wie es z. B. auch beim G1Str. der Fall sei. „Sie müßten als Führer der Reichsjugend und Leiter dieser obersten Reichsbehörde in das Beamtenverhältnis überführt werden, was natürlich nicht ausschließt, daß sie nebenbei in Personalunion Führer der Hitler-Jugend sind, die ein Teil der Reichsjugend ist.“ Lammers ließ Schirach auch wissen, er habe den neuen GesEntw. bereits heute (16. 10.) Hitler vorgetragen: „Er hatte gegen die Errichtung einer neuen obersten Reichsbehörde sowie dagegen, daß Sie als Leiter dieser Reichsbehörde in das Beamtenverhältnis zu überführen wären, gewisse Bedenken, die er mit Ihnen noch einmal mündlich erörtern möchte.“ R 43 II/525, Bl. 10 f. Die Unterredung Hitlers mit Schirach fand am 23. 10. statt. Über das Ergebnis hielt Wienstein mit Vm. vom 25. 10. fest: „Die gesamte deutsche Jugend wird in der Reichsjugend zusammengefaßt unter Leitung des Jugendführers des Deutschen Reichs als „Generalinspektor der Reichsjugend“. Der Generalinspektor der Reichsjugend soll mit einem möglichst kleinen Stabe voraussichtlich der Reichskanzlei etatsrechtlich angegliedert werden.“ Ebd. Bl. 12 f. Am 6. 11. übergab v. Schirach Lammers zusammen mit einer Schätzung des „Endhaushalts der Reichsjugend“ den Entwurf eines kurzen FüE, durch den er „mit den vorbereitenden Arbeiten für den Aufbau der Deutschen Reichsjugend“ beauftragt zu werden wünschte; ebd. Bl. 14 f. Bezüglich beider Vorlagen behielt sich Hitler beim Vortrag durch Lammers am 14. 11. die Entscheidung vor und wünschte nochmalige Rücksprache mit Schirach; ebd. Bl. 17. Über diese Unterredung, die am 6. 12. stattfand, ist in den Akten nur soviel festgehalten, daß v. Schirach anstatt des „wenig jugendgemäß[en]“ Titels „Generalinspektor“ die bisherige Bezeichnung „Jugendführer des Deutschen Reichs“ beibehalten sollte; ebd. Bl. 19, 24. Auch die Immediatstellung des RJF wünschte Hitler durch Streichung von § 4 (2) zu betonen. Bereits drei Tage zuvor, am 3. 12. 35, hatte Hitler per Geheimerlaß die künftige Ertüchtigung der gesamten dt. Jugend vom 10.–18. Lebensjahr außerhalb der Schule angeordnet und den HJ-Obergebietsführer Dr. Helmut Stellrecht beauftragt, die Vorbereitungen hierzu bis 1. 4. 36 abzuschließen. Als „Beauftragter für Jugendertüchtigung“ wurde Stellrecht sowohl dem RJF wie dem

W[ienstein] 15. 10.

RKrM unterstellt. Der Erlaß war durch unmittelbaren Vortrag des RKrM v. Blomberg bei Hitler erwirkt worden, da der Aufbau der „Reichsjugend“ – ihrer tatsächlichen Zweckbestimmung gemäß – für die Dauer des Rj. 1935 (also bis 31. 3. 36) als „vormilitärische Ausbildung“ aus dem Wehrmachtsetat finanziert wurde; Hinweise (ohne Erlaßtext) s. R 43 II/525, Bl. 26–28, 34–36, 41. Vgl. auch APK I 1, Reg. Nr. 11090. Zur Pflege des Soldatischen in der HJ und ihrer theoretischen Begründung durch Stellrecht s. BERNETT, NS-Leibeserziehung, Nrr. 193–196; SCHUBERT-WELLERS. 165–171.

Am 24. 12. 35 stellte Lammers v. Schirach eine Neufassung des GesEntw. zu, die sich jedoch inhaltlich von der hier abgedruckten lediglich durch die Streichung des § 4 (2) unterschied; R 43 II/525, Bl. 22 f. Die Absichten v. Schirachs und die allgemeinen Planungen mündeten schließlich im *HitlerjugendG* vom 1. 12. 36 (RGBl. I S. 993). Fortgang s. Folgeband, Dok. vom 16. 1. 36.

Zitierhinweis

Nr. 243 Entwurf und Begründung eines Gesetzes über die Führung der Deutschen Jugend (Reichsjugend). 15. Oktober 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d243>